

1514676-10.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRE RAMOS ALVES BARBOSA e outro

VISTOS, etc.

ANDRÉ RAMOS ALVES BARBOSA e ERINALDO AVELINO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, porque, no dia 17 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1514676-10.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1514676-10.2019.8.26.0228 - Controle nº 1.341/19

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRE RAMOS ALVES BARBOSA e outro

VISTOS, etc.

ANDRÉ RAMOS ALVES BARBOSA e ERINALDO AVELINO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, porque, no dia 17 de junho de 2019, por volta das 20:30 horas, na Rua Jorge Moreira, altura do nº 149, Ipiranga, nesta capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam, a consumo de terceiros e no interior de uma residência, 1.193 (mil cento e noventa e três) papétes de cocaína, 100 (cem) "trouxinhas" e 2 (dois) tijolos de maconha, com peso líquido total de 1.940,1g (mil e novecentos e quarenta gramas e um decigrama), substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O benefício da liberdade provisória foi concedido a ambos os réus no dia 11 de julho de 2.019 (fls. 102).

Foram notificados a apresentar defesa prévia, que foi juntada aos autos por defensor público. Em seguida, a denúncia foi recebida e os réus citados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogados os réus.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça e as Dras. Defensoras pronunciaram-se pela improcedência da pretensão punitiva, com fundamento na insuficiência de provas.

É o relatório. DECIDO.

A ação é improcedente.

Os réus não apresentaram suas versões sobre os fatos em juízo, já que preferiram fazer uso do direito em permanecerem em silêncio.

E as demais provas produzidas durante a instrução processual mostraram-se insuficientes a embasar um decreto condenatório.

Com efeito, os policiais militares André Geccherie Trevisan e Ricardo de Castro relataram ao magistrado terem recebido denúncia acerca de "casa abandonada destinada ao depósito de drogas para distribuição". Chegaram ao local e ali permaneceram em campana. Visualizaram os dois réus chegarem ao local em um automóvel e ingressarem na tal casa, que se encontrava em "estado de abandono". Saíram dali minutos depois, exato momento em que foram abordados e revistados, quando nada de ilícito foi apreendido nos trajes e no corpo de ambos, bem como no interior do referido automóvel. Ingressaram naquela casa e apreenderam, sobre a laje, os entorpecentes discriminados na denúncia. Ambos os réus negaram qualquer relação com as drogas apreendidas, um deles alegando que havia ido buscar a namorada no local, que ali não se encontrava. Foram presos em flagrante.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que não revela a autoria de forma plena.

Realmente, conforme depoimentos prestados por aqueles dois policiais civis ao magistrado, nada de ilícito foi apreendido no corpo e nos trajes dos denunciados, cuja acusação decorre do simples fato de terem ingressado por alguns minutos em um imóvel abandonado, em cuja "laje", situada em seu lado externo, encontravam-se os entorpecentes apreendidos, os quais os réus sequer foram vistos manuseando.

Registre-se tratar-se de uma casa abandonada e em péssimo estado de conservação, cuja fechadura estava quebrada e com fácil acesso a qualquer pessoa.

Por tais ponderações, não há a certeza necessária de que os réus tivessem alguma relação com aqueles entorpecentes, já que não estavam na sua posse direta e não foram vistos manuseando-os.

Diante de todas essas ponderações, não há elementos suficientes a atestar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes por parte dos denunciados, devendo prevalecer na espécie o consagrado princípio in dubio pro reo, inclusive para que não se incorra no risco de se levar ao cárcere pessoas inocentes.

Nesse sentido o entendimento manifestado pelo próprio Ministério Público em alegações finais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de ABSOLVER ANDRÉ RAMOS ALVES BARBOSA, Rg. nº 55.340.993-1-SSP/SP, filho de André Alves Barbosa e Aparecida Pereira Ramos, e ERINALDO AVELINO DOS SANTOS, Rg. nº 45.395.449-2-SSP/SP, filho de José Geraldo Avelino dos Santos e Marlene Pereira Alves, da imputação de se encontrarem incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de agosto de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito